Décision n°2025-005/APDP/Pt/AP/CA/CTJ/SA
Portant modification de la Délibération n° 2022- O01 APDP/Pt/SA
du 27 avril 2022 relative à la labellisation des formateurs et formations
en matière de protection des données personnelles au Bénin

LE PRESIDENT

Vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

vu la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06 janvier 2021 ;

vu le décret n° 2021-092 du 10 mars 2021 portant nomination des membres de l'Autorité de Protection des Données Personnelles tel que modifié par le décret n° 2024- 740 du 31 janvier 2024 ;

vu le décret n° 2016-513 du 24 août 2016 portant nomination de madame Félicité AHOUANDOGBO née TALON en qualité de Commissaire du Gouvernement près l'APDP précédemment, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

vu le Règlement intérieur de l'Autorité de Protection des Données Personnelles du 25 janvier 2019 ;

vu la délibération 2023-002/APDP/Pt/SA du 31 mars 2023 portant fixation du montant de la labellisation ;

vu le procès-verbal de la session plénière de régulation du 29 mai 2024 ;

vu le compte rendu de la réunion du Bureau de l'Autorité en sa séance du 26 mars 2025 ;

DECIDE

Les articles 3 et 4 de la Délibération n° 2022- O01 APDP/Pt/SA du 27 avril 2022 portant labellisation des formateurs et formations en matière de protection des données personnelles au Bénin sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 3 nouveau : candidature

Peuvent être candidats au Label « APDP approuvé », les personnes physiques, les organismes et personnes morales réunissant des formateurs qui :

CH

- justifient par des attestations de bonne fin d'exécution de formations en matière de protection des données personnelles durant les trois (03) dernières années ;
- fournissent un diplôme universitaire d'au moins BAC+ 5 en droit ou en informatique ;

Les personnes physiques et personnes morales peuvent candidater soit de manière individuelle, soit en réseau avec d'autres organismes candidats lorsqu'ils s'inscrivent dans une même politique qualité.

Des personnes juridiques distinctes peuvent solliciter conjointement la délivrance d'un Label en vue d'en faire un usage commun. La demande comporte l'engagement de ces personnes à maintenir leur collaboration pendant toute la durée du Label. En cas d'interruption de leur collaboration, le ou les organismes souhaitant conserver le Label doivent déposer une nouvelle demande à l'Autorité de Protection des Données Personnelles.

Article 4 nouveau : dossier de demande

Les demandes de labélisation sont adressées au Président de l'Autorité de Protection des Données Personnelles par écrit. Elles comportent les éléments suivants :

a) les types d'actions ou formation pour lesquelles le Label est demandé ;

b) la présentation de la formation, le programme, les compétences attendues et les informations pratiques;

c) ***les preuves de l'activité de formation d'au moins trois (03) ans ou des attestations de bonne fin d'exécution de formations en matière de protection des données personnelles durant les trois (03) dernières années*** ;

d) le reçu de paiement des frais d'étude de dossier fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA. Les fonds sont versés sur le compte bancaire BJ660 01001 000001043824 74 ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique au profit de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), contre quittance.

La présente décision abroge toute décision/délibération antérieure contraire. Elle entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera publiée au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 31 MARS 2025

Le Président



Luciano HOUNKPONOU